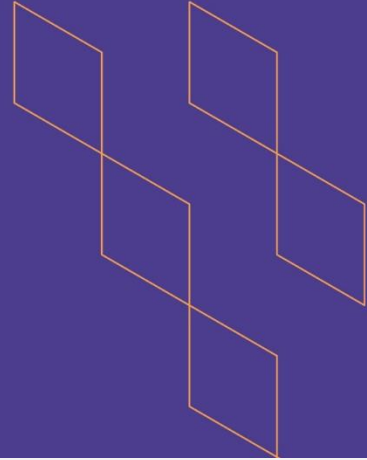




T-104
2022

توصيف المقرر الدراسي



اسم المقرر: نظام التحكيم
رمز المقرر: 2003456-2
البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي: الأنظمة
الكلية: الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الرابعة
تاريخ آخر مراجعة: 1443-11-1 هـ





الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	1. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقويم جودة المقرر
5	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
1. الساعات المعتمدة:					ساعتان				
2. نوع المقرر									
أ.		متطلب جامعة	متطلب كلية	متطلب تخصص	√	متطلب مسار			
ب.		إجباري	√	اختياري					
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					المستوى الثامن				
4. الوصف العام للمقرر									
يتضمن المقرر في البدء أحكام عامة تتعلق بسريان النظام التحكيم السعودي والتعريفات الواردة فيه، بالإضافة إلى النطاق الموضوعي والطبيعة النظامية، وإلى جانب ذلك استعراض معايير التفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي، وسلطة تنظيم الإلزام والتنظيم الاجرائي بشأنها، ومن ثم الأحكام القانونية لإدارة العملية التحكيمية بداية باتفاق التحكيم من حيث صوره وشروط صحته وإثباته وآثاره، وبيان آلية تشكيل هيئة التحكيم وضوابط اختيارها، وصلاحياتها، وسلطاتها، وحقوقها، وضمانات الخصوم في مواجهة المحكم، ولفاعلية الإجراءات المتبعة يتم شرح الحقوق الأساسية التي ينبغي مراعاتها من قبل الهيئة التحكيمية، ولكي تتمكن من حسم النزاع عليها التقيد بالإجراءات المتعلقة بسير الإجراءات وإجراءات الفصل في الدعوى والضوابط النظامية للحكم، ويختتم المقرر بتناول النظام القانوني لبطالان حكم التحكيم وضوابطه وحجية احكام المحكمين وتنفيذها.									
5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)									
نظام المرافعات									
6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)									
لا يوجد									
7. الهدف الرئيس للمقرر									
يهدف المقرر لإكساب الطلاب المعرفة بالمبادئ الاساسية لنظام التحكيم السعودي، ودوره في فض المنازعات خارج أسوار المحاكم لتمييزه عن غيره من وسائل فض المنازعات، والعمل على إعداد كفاءات علمية مؤهلة تأهيلاً عالياً بإدارة العملية التحكيمية بدايةً من الاتفاق وتقديم طلب التحكيم، وانتهاءً بصدر حكم حاسم في النزاع بين الأطراف.									

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	30 ساعة (2 × 15 أسبوع)	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
4	التعليم عن بعد	-	-

2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	30 ساعة (2 × 15 أسبوع)	100%
2	معمل أو إستوديو	-	-
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	30	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يفهم الطالب المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر منها: التحكيم، واتفاق التحكيم وصوره، وهيئة التحكيم، إجراءات التحكيم، حكم التحكيم.	1ع	• شرح ومناقشة المشاركة الصفية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	أن يستنتج ويوضح الطالب الأحكام القانونية المتعلقة بنظام التحكيم السعودي منذ بدء التحكيم وحتى نهايته.	2ع	• شرح ومناقشة المشاركة الصفية	تقييم التكاليفات
1.3	أن يعرف الطالب أوجه الفرق بين نظام التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات.	3ع	محاضرات مناقشات جماعية	اختبار تحريري وشفوي وتطبيقات
2.0	المهارات			
2.1	أن يحلل الطالب	1م	العصف الذهني	الاختبارات

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	الأحكام والنصوص القانونية التي تمكنه من معالجة قضايا التحكيم.			النظرية
2.2	أن يُطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفقُ وصحيح القانون فيما يتعلق بكيفية إبرام اتفاق التحكيم.	2م	المحاضرة	اختبار+ الأعمال الفصلية
2.3	أن يُقارن الطالب بين نظام التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات.	3م	محاضرات - دراسة حالة - مناقشة جماعية	اختبار شفوية وتحريرية - واجبات تطبيقية - بحوث
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.	2ق	المحاضرات	بطاقة الملاحظات
3.2	أن يتحلى الطالب ضمن فريق المقرر بفاعلية وفقاً للقواعد المهنية.	1ق	العمل الجماعي	التقييم الصفي

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	أحكام عامة: تعاريف - النطاق الموضوعي والسريان	2
2	معايير التفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي وتنظيم الإبلاغات.	2
3	الأحكام القانونية لاتفاق التحكيم	2
4	اتفاق التحكيم: الشروط الموضوعية والشكلية لاتفاق التحكيم	2
5	هيئة التحكيم: تشكيلها وضوابط اختيارها، انتهاء مهمة المحكم.	2



6	المركز القانوني للمحكم (التزاماته - رده - عزله)	2
7	الاختبار النصفي	1
8	ضمانات الخصوم في مواجهة المحكم	1
9	حكم التحكيم: (كيفية إصداره، صورته)	2
10	شروط اعداد حكم التحكيم وبياناته	2
11	حالات بطلان حكم التحكيم	2
12	أحكام دعوى البطلان	2
13	آثار صدور الحكم بالبطلان	2
14	حجية الاحكام التحكيمية وتنفيذها.	2
15	شروط تنفيذ حكم التحكيم	2
16	أحكام تنفيذ حكم التحكيم	2
16	الاختبار النهائي	
المجموع		30

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

ه. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	الوجيز في شرح نظام التحكيم للدكتور ناصر غنيم الزيد
المراجع المساندة	نظام التحكيم السعودي الجديد (دراسة مقارنة)، د. محمود عمر محمود.
المصادر الإلكترونية	المركز السعودي للتحكيم التجاري /https://www.sadr.org
أخرى	نظام التحكيم السعودي الصادر عام 1433هـ ولائحته التنفيذية 1438هـ.

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى	الطلاب	غير مباشر

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).
ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	14
تاريخ الجلسة	1443-10-11 هـ